

건설공사 공사기간 산정기준 적용 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
37	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☞본부 각 설비담당부서는 설비 유지보수 업무를 수행하고, ■부는 공사 및 용역 등 계약 관련 업무를 담당하고 있다.
- 「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」(국토교통부 고시 제20321-1080호, 20--.9. 17. 시행) 제3조(공사기간 산정 시 주의사항) 및 제5조(공사기간 산정근거 등의 명시), 제6조(공사기간 산정)에 따르면,
 - “「건설산업기본법」 제2조 제4호에 따른 건설공사*의 공사 기간을 산정할 때 공사 목적물의 품질 및 공사의 안전성·경제성 등을 확보하면서 해당 공사의 규모, 특성, 지역여건, 자연조건, 법정근로시간 및 그 밖에 제반여건 등을 고려하여 적정 공사기간을 확보하여야 하고, 발주자는 공공 공사를 입찰할 때 공사기간 산정 근거를 입찰에 관한 서류에 명시하여야 하며, 입찰참가자는 입찰에 관한 서류에 명시된 공사기간의 산정근거를 검토하여 입찰에 참가해야 한다”고 되어 있고,
 - * 건설공사: 토목공사, 건축공사, 산업설비공사, 조경공사, 환경시설공사, 그 밖에 명칭에 관계없이 시설물을 설치·유지·보수하는 공사(단, 「전기공사업법」에 따른 전기공사, 「정보통신공사업법」에 따른 정보통신공사, 「소방시설공사업법」에 따른 소방 시설공사, 「문화재 수리 등에 관한 법규」에 따른 문화재 수리공사는 제외)

지 적 내 용(계속)

- “공사기간은 준비기간과 비작업일수, 작업일수, 정리기간을 포함하여 아래와 같이 산정한다”고 명시하고 있는데, 해당 기준은 공사기간 부족으로 야기되는 협력 업체와의 갈등과 안전사고를 방지하고 공사품질을 확보하기 위해 마련된 제도로, 발주자는 공사기간 산정 시 해당 가이드라인을 참고하여 공사기간을 부당하게 삭감 하지 않도록 주의해야 한다.

$$\text{공사기간} = \text{준비기간} + \text{비작업일수} + \text{작업일수} + \text{정리기간}$$

- 또한 「중대재해처벌법」 시행에 따라 안전사고 예방을 위해 마련된 안전보건경영 절차서 「중대재해 예방 및 대응」(안전보건-++++, 20==. 4.*) 7.1.8 및 붙임 8.4 (공사기간산출)에 의하면, “제3자에게 업무의 도급, 용역, 위탁 등을 하는 경우, 산업 재해 예방 조치와 안전·보건을 위해 건설업에 대하여 「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」을 적용하고, 안전보건 확보에 미흡한 사항이 있는지 검토해야 한다” 고 규정하고 있으므로 공사 발주부서는 공사기간 산정에 대해 특별히 유념할 필요가 있다.
- 그러나, ☞본부에서 수행한 공사계약 중 「건설산업기본법」에서 정하는 건설공사의 입찰공고를 검토한 결과,
 - ‘☞ 제 1 발전소 구조물 옥상방수 보수 공사’ 등 *건의 계약은 ‘공사설계서’ 작성 시 공사기간을 산정하지 않거나, ‘입찰공고’에 이러한 산정근거와 내용을 명시하지 않았으므로 이에 대한 조치가 필요하다.
- ❖ (관련부서 의견) 감사결과를 수용하면서 차기 공사 발주 시 공사기간 산정기준과 내용을 공사설계서에 반영하고, 입찰공고에 명시하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 할 사 항

☞본부장은 「건설산업기본법」에 따른 건설공사를 발주하는 경우 공사기간(준비기간과 비작업일수, 작업일수, 정리기간을 포함)을 산정하고, 입찰 공고에 명시하도록 방안(예를 들면, 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	◆처(□부, ○부), 제 1 발전소(▷부, ◁부)
관련부서	